

CASACIÓN Y TEDH · 04/04/2001

Casación — auto

TIPO	ÓRGANO JURISDICCIONAL	FECHA
Resolución judicial	El Tribunal de Casación francés (Cour de cassation)	04/04/2001
PARTES		
McDonald's France c. Bernard Collorafi		

FICHA DE SÍNTESIS

Auto — Tribunal de Casación, Primera Presidencia · 4 de abril de 2001

Resumen: auto dictado por Jean-Pierre Bouscharain, magistrado delegado por el primer presidente del Tribunal de Casación, en el recurso n.º X 0014487 que enfrenta a la sociedad McDonald's con Bernard Collorafi y las sociedades SEBOL, B et O y Les Pins.

Lo esencial

El recurso se dirige contra las sentencias del Tribunal de Apelación de París de 9 de diciembre de 1998 y 8 de marzo de 2000, que pronunciaron condenas recíprocas. Alegando ser, tras la compensación, acreedora de una suma de 2.837.763,84 F, McDonald's France solicita la retirada del recurso de la lista del Tribunal. El Sr. Collorafi y las sociedades se oponen, sosteniendo que la ejecución de la sentencia tendría para ellos consecuencias manifiestamente excesivas. El auto señala que las sociedades Les Pins, SEBOL y B et O no tienen actividad desde el 10 de junio de 1998, y que el Sr. Collorafi acredita unos ingresos declarados de 90.136 F en 1999 (88.353 F en el caso de su esposa) y un inmueble gravado con una hipoteca a favor de McDonald's France. Concluye que no ha lugar a retirar el recurso de la lista.

Alcance

Esta resolución mantiene el recurso y rechaza la solicitud de retirada, al constatar la situación financiera gravada del franquiciado en la fase de casación.

Ficha elaborada automáticamente a partir de la transcripción del documento.

Fuente: bernardcollorafi.org/es/documentos/auto-casacion-denegacion-retirada-recurso-collorafi-2001/ — Expediente documental del proceso Bernard Collorafi c. McDonald's France (Antibes, 1987–2002). El escaneo original es el que da fe.